温岭市大溪镇澜溪花苑小区“6·28”一般触电事故调查报告

2025年6月28日6时55分许，李某某在温岭市大溪镇澜溪花苑小区南门附近维修消防管道时发生一起一般触电事故，造成一人死亡。根据温岭市人民政府《关于授权市应急管理局组织生产安全事故调查的通知》的规定，成立由温岭市应急管理局牵头，温岭市公安局、温岭市住房和城乡建设局、温岭市供电局、温岭市总工会和温岭市大溪镇人民政府组成的事故调查组。因调查需要，经温岭市人民政府批准延长调查期限60日。事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料，查明事故经过和原因，认定事故性质和责任，提出对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位及有关人员基本情况

1. 李某某，男，汉族，身份证号：3**********8，持有上海市应急管理局签发的特种作业操作证，作业类别为焊接与热切割作业，有效期为2025年1月23日至2029年1月24日，系温岭市大溪镇澜溪花苑业主委员会联系的消防管道维修工、温岭市大溪镇澜溪花苑小区“6·28”一般触电事故死者。

2. 赵某，男，汉族，身份证号：3**********3，系温岭市大溪镇澜溪花苑业主委员会主任。

3. 潘某甲，男，汉族，身份证号：3**********7，系温岭市大溪镇澜溪花苑业主委员会成员。

4. 浙江泰合物业管理服务有限公司，成立于2018年7月11日，住所：浙江省台州市路桥区路北街道刚泰艺鼎广场D座办公楼2607室，法定代表人：贺素芳，经营范围：物业管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；建设工程施工等，系温岭市大溪镇澜溪花苑小区聘请的物业服务公司。

5. 许某某，男，汉族，身份证号：3**********6，系浙江泰合物业管理服务有限公司员工、温岭市大溪镇澜溪花苑小区保安。

6. 潘某乙，男，汉族，身份证号：4**********2，系浙江泰合物业管理服务有限公司员工、温岭市大溪镇澜溪花苑小区保安。

7. 陈某某，男，汉族，身份证号：3**********2，系浙江泰合物业管理服务有限公司员工、温岭市大溪镇澜溪花苑小区保安。

(二)设施及事故现场勘验情况

事故现场位于温岭市大溪镇澜溪花苑小区南门附近土坑。土坑呈半圆形，直径长180厘米，半径长140厘米，深度为120厘米。土坑内有一条中段完全切割的消防管道，中段切割长度为32厘米，管道外径16.8厘米，内径15厘米。土坑内有积水，

离管道最低处 8 厘米，最高处 25 厘米。

土坑旁路面放置有手持磨砂机、电钻、电焊机等设备及电线，其中有一根黄色电线外部胶皮破损断裂，用黑色胶布缠绕连接。

二、事故发生经过及救援情况

2024 年 11 月 11 日，浙江泰合物业管理服务有限公司在日常巡检中发现温岭市大溪镇澜溪花苑小区南门附近的消防管道存在漏水问题，经温岭市大溪镇澜溪花苑业主委员会授权，浙江泰合物业管理服务有限公司联系具备维修资质的单位开展消防管道维修，但漏水问题未彻底解决。温岭市大溪镇澜溪花苑业主委员会认为浙江泰合物业管理服务有限公司牵头开展的维保作业效果不好,经主任赵某推荐和业主委员会成员集体决策，由具备焊接与热切割作业资质的李某某到小区进行消防管道维修，委托形式为包工包料。

2025 年 5 月 26 日，李某某第一次到现场开展维修，维修后，消防管道依然存在漏水问题。

2025 年 6 月 8 日李某某和潘某甲电话商讨更换维修方案，由李某某再次去现场观察后给出新的维修方式。李某某在现场重新观察后决定在漏水处加装消防栓来消除漏水问题。

2025 年 6 月 28 日，李某某第二次到现场开展维修。6 时 25 分，李某某在保安许某某的陪同下进入现场作业。6 时 32

分，李某某完成现场电线铺设。6 时 35 分，李某某进入消防管道处的土坑，使用手持砂轮机切割消防管道。6 时 42 分，许某某离开现场，回到消控室。6 时 56 分，保安陈某某、潘某乙走出消控室找李某某帮忙焊接椅子。6 时 57 分，陈某某、潘某乙发现李某某倒在土坑中，立刻切断现场电源，跑向消控室寻求帮助。经现场人员报警，救护车、警车先后到达现场，医护人员现场宣布李某某已经死亡。

接事故报告后，温岭市应急管理局、温岭市大溪镇人民政府、温岭市公安局大溪派出所赶赴事故现场，指导事故处置和善后工作。截至目前，死者李某某家属未与温岭市大溪镇澜溪花苑业主委员会就死亡赔偿金事项达成一致，正在走司法程序。

三、事故造成死亡的人员情况及直接经济损失

本起事故造成一人死亡。死亡人员：李某某，男，身份证号码：3**********8，家庭住址：略。

温岭市大溪镇人民调解委员会根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》测算，本起事故造成的死亡赔偿金、丧葬补助金、被扶养人生活费、精神抚慰金共计约 168 万元。

四、事故发生的原因分析

李某某安全意识淡薄，身处土坑中进行消防水管维修作业时，没有消除土坑里存在雨水积水、自行携带的电线破损等隐

患对焊接切割作业的影响，触电后死亡。

五、事故性质

这是一起一般等级的生产安全事故。

六、事故责任及处理建议

温岭市大溪镇澜溪花苑业主委员会选任具备特种作业资质的李某某到小区维修消防管道，该工作内容是以完成工作成果为目的，在工作中具有独立性、自主性。完成维修后，李某某报酬由业主委员会账户支付。李某某与业主委员会之间不存在控制、支配、从属等雇佣特征法律关系，应为承揽合同关系。

李某某具备切割焊接的特种作业资质，具有独立、自主完成切割焊接作业的能力，其安全意识淡薄，身处土坑中进行消防水管维修作业时，没有消除土坑里存在雨水积水、自行携带的电线破损等隐患对焊接切割作业的影响，触电后死亡，对事故的发生负有全部责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

七、事故防范和整改措施

1. 温岭市大溪镇澜溪花苑业主委员会要认真吸取本起事故教训，在小区公共区域公共设施维修事项上，依照物业服务合同，督促物业服务公司按规定履行维保职责，确保不再发生生产安全事故。

2. 温岭市大溪镇人民政府要积极配合行业主管部门加强

对辖区内特种作业安全检查频次与力度，督促各生产经营单位落实安全生产主体责任，及时消除生产安全隐患，切实防范生产安全事故再次发生。